

Antecedentes y debate sobre el proyecto de Ley de Medios recientemente aprobado en Uruguay

Agosto 2024

Antecedentes y debate sobre el proyecto de Ley de Medios recientemente aprobado en Uruguay

Aprobación del proyecto de ley

**Matías Gonzalez Mama y
Francesca Chocano Villanueva**

El jueves 8 de agosto de 2024, en horas de la madrugada, se aprobó el proyecto de ley que derogó la Ley de medios de Uruguay (Ley 19.307). Este proyecto establece cambios en la regulación aplicable a los servicios de difusión de contenido audiovisual; excluyendo aquellos que utilizan el Internet como plataforma.

El 14 de mayo de 2024, el Senado aprobó el mencionado proyecto con carácter de “grave” y “urgente”. Posteriormente, el debate en la Cámara de Representantes comenzó el 6 de agosto de 2024 y, el 8 de agosto de 2024, el proyecto de ley fue aprobado con 50 votos de la coalición de gobierno, sobre 91 diputados presentes del total de 99 que conforman la Cámara de Representantes.

Este proyecto de ley fue impulsado por miembros del partido oficialista con el objetivo de “desregular” la actividad de los medios de comunicación audiovisual. Sin embargo, tras su aprobación, ha sido criticado por tener un efecto negativo, pues se considera que impone barreras irrazonables a la libertad de prensa. En ese sentido se pronunció Nancy Leite, presidenta de la Asociación de Prensa Uruguaya, quien expresó su completo rechazo al proyecto de ley: “Rechazamos total y enfáticamente esta ley por considerarla regresiva y es violatoria a los principios constitucionales, como la libertad de expresión y la libertad de prensa. Llama la atención el tratamiento que se le dio a esta ley en cuanto al carácter de urgente consideración y que se haya terminado votando en la madrugada del jueves. Además, contiene artículos que son claramente inconstitucionales. Y esta observación fue realizada y comunicada a los parlamentarios por los propios departamentos jurídicos del Parlamento. Entonces resulta más sorprendente todavía que se haya votado con estas observaciones”¹.

¹ https://www.ifj.org/es/actividades/grupos-de-expertos/espionaje-a-periodistas?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=22450&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=9&cHash=8533478c8d1e0aaaafd49c8548680b6c

Antecedentes legislativos

La aprobación de este proyecto de ley ha significado una ruptura con la tradición histórica de Uruguay de respeto irrestricto a la libertad de expresión. En efecto, desde la promulgación de la Ley de Prensa (Ley 16.099) de 1989, la legislación uruguaya ha estado consistentemente orientada a proteger la libertad de expresión y de prensa. La ley 16.099 garantizó la independencia editorial y el derecho a la reserva de las fuentes periodísticas. Además, incorporó una excepción de interés público a los delitos de difamación e injurias que luego sería profundizada con reformas posteriores, siguiendo los estándares de protección del derecho a la libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, en 2008, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381) y la Ley que despenalizó los delitos de desacato, difamación e injuria (Ley 18.805). Finalmente, la Ley de medios (Ley 19.307), aprobada en 2014, fue el resultado de una amplia participación de los actores vinculados a los medios audiovisuales y de un extenso debate parlamentario. Esta ley brinda importantes garantías para el libre ejercicio de la libertad de expresión, estableciendo excepciones únicamente en casos relacionados con la protección de la niñez y discursos que inciten a la violencia por motivos de odio.

En este contexto, la aprobación del proyecto de ley que deroga la Ley 19.307 representa un retroceso en el proceso de evolución de la libertad de expresión en Uruguay.

Análisis de las principales amenazas a la libertad de expresión

El proyecto de ley reabre la posibilidad de imponer controles sobre el contenido y sancionar a periodistas e investigadores, tal como ocurría con el Decreto-ley 15.672 de 1984, que responsabilizaba a los editores y establecía sanciones por la divulgación de “información falsa”.

En efecto, el artículo 72 del mencionado proyecto, establece que los servicios de difusión tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta regulación resulta muy peligrosa pues sobre la base de criterios sumamente genéricos (como información “completa”, “imparcial”, “rigurosa”, “plural”, etc.) restringe irrazonablemente a periodistas y medios de comunicación su derecho a expresarse e informar a los ciudadanos.

Asimismo, el proyecto legislativo no toma en cuenta el estándar de la “real malicia” que ha sido acogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (artículo 10). Este establece que para la imposición de sanciones civiles por la difusión de información debe probarse que el comunicador tuvo intención de infligir daño o que actuó con pleno conocimiento de estar difundiendo noticias falsas o que se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. Sin embargo, el artículo 72 no incorpora este estándar de responsabilidad que resulta esencial para que no se afecte la libertad de expresión e información.

El mencionado artículo 72 tampoco supera el test tripartito, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia para determinar la legalidad, necesidad y proporcionalidad de las leyes que imponen restricciones al derecho a la libertad de expresión. Específicamente, la ley no cumple con el requisito de legalidad, que exige que la ley que establece restricciones a la libertad de expresión sea clara y precisa desde su ámbito formal y material. Esto no sucede con el artículo 72 por cuanto hace referencia a infracciones sumamente generales, que, por lo mismo, suponen una restricción indebida al ejercicio de la libertad de expresión de periodistas y comunicadores.

Cabe mencionar que el proyecto de ley incluye un capítulo de sanciones por incumplimiento, entre las cuales se contempla la revocación de licencias. De esta manera, se crea un sistema que penaliza a periodistas e investigadores por los contenidos que difunden en el ejercicio de su actividad, lo cual, incluso, podría dar lugar a la autocensura.

Otros cuestionamientos al proyecto de ley

Asimismo, el proyecto de ley contiene otros puntos cuestionables. Entre ellos, elimina la obligación del Estado de prevenir la formación de monopolios y oligopolios para asegurar la diversidad y pluralismo en el acceso a la información. Además, suprime el financiamiento destinado al fondo de promoción del sector de comunicación audiovisual.

Este proyecto ha sido enérgicamente criticado por organismos de protección de la libertad de prensa como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)² y la Aso-

² <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/lacalle-pou-veto-un-polemico-articulo-de-la-ley-de-medios-aprobada-por-el-parlamento-uruguayo-nid08082024/>

ciación de la Prensa Uruguaya³. Asimismo, ha recibido el rechazo de los trabajadores de la empresa pública de telecomunicaciones⁴.

Cabe destacar que, a la fecha, el presidente Lacalle Pou ha vetado el artículo 72 del proyecto de ley⁵. No obstante, si bien esto impide la aprobación del artículo más controvertido del proyecto legislativo, no soluciona todos los problemas, pues se mantienen las modificaciones normativas que favorecen la concentración de medios en las grandes empresas nacionales, y al mismo tiempo posibilita que capitales extranjeros adquieran licencias de televisión y radio⁶.

Reflexiones finales

La aprobación de la nueva Ley de medios de Uruguay ha significado un retroceso en la tradición histórica de dicho país en la protección de la libertad de expresión. El ejemplo más claro de esta tendencia regresiva fue la inclusión del artículo 72, que reabrió la posibilidad de controlar el contenido difundido por los medios de comunicación, lo cual no se ajusta con los estándares interamericanos de protección de la libertad de expresión, como el estándar de la real malicia y el test tripartito. Asimismo, pese a que este artículo fue vetado por el Presidente, persisten otras modificaciones que favorecen la concentración de medios y, en consecuencia, continúan marcando un retroceso en la protección de la libertad de expresión.

³ <https://www.swissinfo.ch/spa/lacalle-pou-veta-art%C3%ADculo-de-ley-que-ped%C3%ADa-informaci%C3%B3n-seria-y-equilibrada-a-los-medios/86430999>

⁴ “En Uruguay, trabajadores rechazaron nueva ley de medios”. Telesur TV <https://www.youtube.com/watch?v=jxVgqwciJpo>

⁵ <https://www.swissinfo.ch/spa/lacalle-pou-veta-art%C3%ADculo-de-ley-que-ped%C3%ADa-informaci%C3%B3n-seria-y-equilibrada-a-los-medios/86430999>

⁶ https://www.ifj.org/es/actividades/grupos-de-expertos/espionaje-a-periodistas?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=22450&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=9&cHash=8533478c8d1e0aaaafd49c8548680b6c